

(6) ■■■■ 등으로부터 채권인수 후 관리비용 정산 부적정

- 2017. 11. 29. 금융위 등 관계부처에서 발표한 「장기소액연체자 지원 대책」에 따르면 (주)국민행복기금의 채무자 상환액이 금융회사에 초과회수금으로 지급되는 수익배분구조 개편을 위해 ■■■■ 보유채권 중 채무자가 정상 상환 중인 기존 약정채권 등을 공사에 일괄 매각한다고 되어 있음
- 이에 따라, 2018. 1. 26. 공사는 ○○○○, ◇◇◇◇, ◇◇◇◇(이하 '■■■■'이라 함)와 「채권 양도·양수 계약」을 체결하고 [표 20]과 같이 채무자 632,081명에 대한 부실채권 7.95조 원을 인수하였음

[표 20] ■■■■ 등으로부터 인수한 부실채권 현황

구 분	자산양도 확정일	계약 체결일	채무자 수	채권액			평가금액
				합계	원금	가치급금	

“기재 생략”

- 공사가 ■■■■ 등과 체결한 「채권 양도·양수 계약서」 제9조(비용의 부담) 제1항에 따르면 양도대상 채권의 보전 및 권리 행사 등을 위해 양도인인 국민행복기금 등이 지출한 비용 중 비용발생 원인이 양도자산확정일인 2017. 10. 31. 다음날 부터 발생한 경우에는 공사가 부담한다고 되어 있고

○ 같은 계약서 같은 조 제2항에 따르면 양도자산확정일 이전에 소송이 제기되어 그 이후에 종결된 건의 변호사보수와 양도자산확정일 이전에 신청되었으나 공사에게 청구되지 않은 법적절차 비용은 ■■■■ 등이 먼저 지출한 후에 계약 체결일로부터 1년 이내에 공사에게 청구한다고 되어 있음

□ 이에 따라, 공사는 ■■■■ 등과 체결한 「채권 양도·양수 계약서」 제9조(비용의 부담)에 따라 국민행복기금 등이 양도대상 채권의 보전 및 권리행사를 위해 선지출 후 청구한 양도 후 관리비용으로 [표 21]과 같이 채무자 19,769명에 대한 비용 3,704백만 원을 ■■■■ 등에 지급하였음

[표 21] ■■■■ 등으로부터 채권인수 후 관리비용 지급 현황

구 분	채무자수	지급일	관리비용 지급액		
			합 계	소송비용*	법적절차 비용**

“기재 생략”

가. 채권인수 후 관리비용 지급 불합리

- 「부실채권 인수업무규정」 제7조(인수할 부실채권의 범위) 제2항에 따르면 무담보채권의 인수범위는 원금 및 이에 대한 이자채권과 청구권 있는 가지급금으로 한다고 되어 있고
 - 같은 규정 제17조(매입대금 산정)에 따르면 무담보채권의 매입대금은 자산양도확정일 현재 채무자별 채권원금에 대하여 매입가격률¹⁾을 적용하여 산정한다고 되어 있음
 - 따라서, 자산양도확정일 이전에 발생하였으나 자산양도확정일 현재 비용청구가 이루어지지 않은 소송 및 법적절차 비용은 청구권 있는 가지급금이므로 이에 대하여도 매입가격률을 적용하여 인수하는 것이 합리적임
- 그런데, 「채권 양도·양수 계약서」 제9조(비용의 부담) 제2항에 따르면 비용발생 원인이 양도자산확정일 이전인 가지급금에 대하여 매입가격률을 적용하지 않고 양도인이 양도자산확정일 이후에 지출한 비용 전액을 양수인이 부담하도록 되어 있음
 - 그 결과, ○○○○에서는 국민행복기금 채무자 ○○○의 발견재산에 대해 2016. 11. 1. 부동산가압류 신청을 하고 신청비용 353천원을 법무사에게 지급²⁾하지 않다가

1) 공사와 국민행복기금 등과의 부실채권 양도·양수에 따른 매입대금은 매각금융회사 등과 공사가 합의하여 선정한 평가기관이 산정한 매입가격률을 적용

2) 법무사는 부동산가압류 신청 시 등록세, 송달료, 보증보험료 등을 선지급 후 영수증 등 증빙자료를 첨부하여 공사에 비용지급을 요청함

- 자산양도확정일(2017. 10. 31.) 이후인 2017. 11. 13.에서야 위 신청비용을 법무사에게 지급하고 2018. 5. 24. 「채권 양도·양수 계약서」 제9조 제2항에 따라 공사에 위 신청비용을 청구하여 전액을 지급받는 등

△ 공사는 소송 및 법적절차 신청 등 비용발생 원인이 자산양도 확정일 이전인데도 ■■■■ 등이 자산양도확정일 기준 인수 대상 가지급금에 포함하지 않아 [표 22]와 같이 채권양도 후 관리비용으로서 채무자 7,827명에 대해 619백만 원을 지급한 것으로 확인됨³⁾

[표 22] 자산양도 확정일 이전 발생 비용에 대한 공사 지급 현황

구 분	■■■■		◆◆◆◆		◆◆◆◆		합 계	
	채무자수	비용	채무자수	비용	채무자수	비용	채무자수	비용

“기재 생략”

3) 평가기관이 산정한 ■■■■(0.0184%), ◆◆◆◆(0.0293%), ◆◆◆◆(0.0201%)의 각각의 가지급금 평가율(국민행복기금 등 전체채권 평가금액 산정 결과에서 원금대비 평가율 - OPB대비 평가율)을 적용할 경우 공사가 ■■■■ 등에 지급한 비용 619백만 원의 매입대금은 약 122,876원 수준임

나. 채권인수 후 지급한 관리비용 중 환급금 회수 불철저

- 「송달료규칙」(대법원규칙 제2432호, 시행 2012. 3. 1.) 제9조(송달료잔액 환급) 제2항에 따르면 송달료 관리은행은 납부인이 송달료 잔액의 계좌입금 신청을 한 경우에는 그 예금계좌에 송달료 잔액을 지체없이 입금한다고 되어 있음
- 따라서, ■■■■ 등이 공사로부터 채권양도 후 관리비용으로서 지급받은 소송 및 법적절차 신청사건 중 송달료 잔액을 환급 받은 경우에는 공사에 반환함이 타당함
- 그런데, 공사가 ■■■■ 등에 지급한 채권인수 후 관리비용 중 소송 및 법적절차 신청이 종결된 사건에 대한 송달료 잔액 반환 현황을 점검한 결과
- [표 23]과 같이 3,835건의 소송 및 법적절차 신청사건이 종결되어 ■■■■ 등이 193,603천 원의 송달료 잔액을 환급 받았는데도 공사는 감사일 현재까지 ■■■■ 등으로부터 위 금액을 회수하지 않은 사실이 있음

[표 23] ■■■■ 등으로부터 송달료잔액 미회수 현황

구 분	합계	■■■■	◆◆◆◆
-----	----	------	------

“기재 생략”

[조치할 사항]

- ◇ ◆◆◆◆장은 「부실채권 인수업무규정」 제7조(인수할 부실채권의 범위) 및 제17조(매입대금 산정)에 따라 양도인이 자산양도확정일 이전에 신청한 소송 및 법적절차 신청비용을 채권인수 후 관리비용이 아니라 인수대상 가지급금으로 인수하도록 「채권 양도·양수 계약서」 제9조(비용의 부담)를 합리적으로 변경하시기 바람 (권고)

- ◇ ○○○○부장은 ■■■■으로부터 송달료잔액 2,822건 153,611천원을, ◆◆◆◆부장은 ◆◆◆◆로부터 송달료 잔액 1,013건 39,992천 원을 회수하시기 바람 (시정)